



2º JUZGADO CIVIL - Sede Central

EXPEDIENTE : 00873-2023-0-1903-JR-CI-02

MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS

JUEZ : DEL AGUILA SALINAS SERGIO ANTONIO

ESPECIALISTA: DAVILA SANCHEZ ANA EVELIN

DEMANDADO : JAIKA DISTRIBUCIONES EIRL

DEMANDANTE: SCOTIABANK PERU SAA

RESOLUCIÓN NÚMERO DIEZ: -

Iquitos, diecisiete de abril del dos mil veintiséis.

AUTOS Y VISTOS: A los escritos electrónicos N° 2862-2026 y 2884-2026 a cargo de SCOTIABANK PERÚ SAA, quien apareja tasa judicial por el concepto de solicitud de remate judicial, copia literal de dominio y cédulas de notificaciones, estando a la petición de remate judicial en el aplicativo REM@JU; expidiéndose la resolución que antecede. **Al principal y únicos otrosíes.**

ATENDIENDO:

PRIMERO: A que, las normas procesales contenidas en el Código Procesal Civil son de carácter imperativo salvo regulación permisiva en contrario conforme así lo señala el artículo IX del Título Preliminar del código adjetivo invocado.

SEGUNDO: A que, la parte ejecutante solicita realice el remate judicial mediante REM@JU, apareja para ello tasa judicial por dicho concepto.

TERCERO: De lo señalado el juzgado por resolución número dos obrante a folio 97/98 se expidió el auto final, consentida por resolución seis. 1) **ORDENA:** LLEVAR ADELANTE LA EJECUCION hasta que la ejecutada JAIKA DISTRIBUCIONES E.I.R.L. cumplan con pagar al ejecutante BANCO SCOTIABANK la suma de TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS SOLES CON TREINTA CENTIMOS (S/.325,656.30), más los intereses compensatorios y moratorios, costas y costos del proceso; 2) **DISPONER** SACAR A REMATE PUBLICO el bien inmueble otorgado en garantía hipotecaria de propiedad de la demandada, el mismo que inscrito en la Partida N°P12038697 los Registros de Propiedad Inmueble de los Registros Públicos de Loreto, se encuentra ubicado en Asentamiento Humano 8 de julio Calle Cahuide N°1394 (Mz. G, Lote 31) - Distrito de Punchana, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto, remate que se realizará sobre la base de las dos terceras partes del valor del mismo conforme a la tasación obrante en autos.

CUARTO: Con este antecedente, es de precisar que por mandato legal, en virtud de la ley antes citada y conforme a la Resolución Administrativa N° 000437-2021-CSJLO-PJ, de fecha 30 de abril del 2021, expedida por la Presidencia de esta Sede de Corte, establece que a partir del 30 de abril del año en curso, es obligatorio en la Corte Superior de Justicia de Loreto efectuar los remates judiciales mediante el Sistema de **REM@JU**.

QUINTO: Atendiendo que la parte ejecutante **SCOTIABANK PERU SAA**, solicita se convoque a primer remate del bien materia de ejecución; por lo que, habiéndose verificado la concurrencia de los requisitos y condiciones para la procedencia del remate judicial electrónico, de conformidad a lo señalado en el artículo 12° de la ley 30229 y artículo 13° del Reglamento de la citada Ley, debe procederse a efectuar el remate electrónico a través del aplicativo de REM@JU del portal web del Poder Judicial. Teniendo en cuenta los nuevos lineamientos establecidos para los remates electrónicos, es necesario señalar que, en caso de ausencia de ofertas ello debido a que no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en Primera Convocatoria Electrónico se declara desierto. Declarado desierto la Primera Convocatoria, conforme lo establece el artículo 13° de la

Ley N° 30229, el REM@JU generará automáticamente el aviso de segunda convocatoria donde se indicará el cronograma correspondiente a la segunda convocatoria con la reducción del 15% sobre la base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial, en los que se indicará los plazos para inscripción, presentación de ofertas y fecha límite de cancelación. Asimismo, en caso de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, el REM@JU generará automáticamente el aviso de la tercera convocatoria, debiendo tenerse en cuenta las dos terceras partes del valor de la tasación, menos la deducción en un 15%, adicional para el precio base de la convocatoria, donde se indicará el cronograma correspondiente bajo los mismos lineamientos señalados en el considerando precedente. Por último, en caso de no haber postores en la tercera convocatoria, se culmina el procedimiento de remate electrónico judicial, procediéndose conforme a las normas del Código Procesal Civil o la norma que la sustituya.

Por los considerandos señalados, normas invocadas y de conformidad con lo prescrito en el artículo 50° del Código Procesal Civil **SE RESUELVE:**

1) CONVOCAR A REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL-REM@JU; por tanto, procédase al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** sobre el bien inmueble:

1.1) Descripción del Bien: Inscrita por los titulares del bien **JAIKA DISTRIBUCIONES E.I.R.L.**, inscrito en la Partida N°P12038697 los Registros de Propiedad Inmueble de los Registros Públicos de Loreto, se encuentra ubicado en Asentamiento Humano 8 de julio Calle Cahuide N°1394 (Mz. G, Lote 31) - Distrito de Punchana, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto.

1.2) CONVOQUESE AUTOMATICAMENTE el SEGUNDO REMATE y seguidamente el **TERCER REMATE ELECTRONICO JUDICIAL** de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria ha sido declarado **desierto** a través del aplicativo informático del Rem@ju por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base.

2) CARGAS Y GRAVÁMENES: Inmueble inscrito en la Partida N°P12038697 los Registros de Propiedad Inmueble de los Registros Públicos de Loreto, se encuentra ubicado en Asentamiento Humano 8 de julio Calle Cahuide N°1394 (Mz. G, Lote 31) - Distrito de Punchana, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto.

2.1) Inscripción de Hipoteca: A favor de **SCOTIABANK PERÚ SAA** hasta por la suma de **S/ 369,068.20**, inscrito en el **Asiento 00023** de la Partida Electrónica **P12038697** del Registro de Propiedad Inmueble – Sede Iquitos por el ejecutado **JAIKA DISTRIBUCIONES EIRL**, en la Zona Registral N° IV – Sede Iquitos, inscrito con fecha 14 de enero del 2019.

2.2) Inscripción de Hipoteca: A favor de **BANCO BBVA PERÚ** hasta por la suma de **US\$ 90,000.00**, inscrito en el **Asiento 00026** de la Partida Electrónica **P12038697** del Registro de Propiedad Inmueble – Sede Iquitos por el ejecutado **JAIKA DISTRIBUCIONES EIRL**, en la Zona Registral N° IV – Sede Iquitos, inscrito con fecha 05 de mayo del 2021.

2.3) Inscripción de Embargo: Por resolución judicial N° 1 del 20/02/2024 el 1° Juzgado Especializado en lo Civil de Maynas con intervención del Juez Luis Miguel del Águila Campos y secretaria judicial Gaby Guzmán Chapiama resuelve conceder medida cautelar de embargo en forma de inscripción hasta por la suma de S/ 99,00000 sobre

el predio inscrito en la Partida Electrónica **P12038697** del Registro de Propiedad Inmueble – Sede Iquitos del ejecutado **JAICA DISTRIBUCIONES EIRL en el Exp. N° 00043-2024-65-1903-JR-CI-01** como consta del **Asiento 00027**, en la Zona Registral N° IV – Sede Iquitos, inscrito con fecha 01 de abril del 2024.

3) VALOR DE TASACIÓN COMERCIAL ACTUALIZADA: La suma de **S/ 477,763.65.**

3.1) PRECIO BASE REMATE: Será de la siguiente forma:

- **Primera Convocatoria:** las dos terceras partes de la tasación, equivalente a la suma de **S/ 318,509.1.**
- **Segunda Convocatoria:** las dos terceras partes de la tasación reducida en un quince por ciento (15%), el cual asciende a la suma de **S/ 270,732.73.**
- **Tercera Convocatoria:** las dos terceras partes de la tasación reducida en un quince por ciento (15%) adicional a la base de la postura de la segunda convocatoria, el cual asciende a la suma de **S/ 230,122.82.**

4) OBLAJE:

Los postores deberán depositar y registrar el 10% del valor de tasación mencionada en depósito electrónico Judicial en la moneda de la tasación conforme el artículo 17^{o1} del Reglamento de la Ley N° 30229 y el arancel judicial correspondiente, según la convocatoria a la que corresponda.

5) PUBLICACION:

PROCÉDASE a la **PUBLICACIÓN de los avisos de remate en el PORTAL WEB DEL PODER JUDICIAL** a través del aplicativo informático del REM@JU, por el término de ley, conforme el artículo 15° de la Ley N° 30229; FÍJESE los Carteles en el local del Juzgado y en el inmueble materia de remate por el Encargado de REMAJU de la Corte Superior de Justicia de Loreto. JESSICA GISELA OLOTEGUI CUMARI.

6) REGISTRO:

Cumpla el Especialista Legal con registrar la presente convocatoria de remate, en el aplicativo informático de Remate Judicial Electrónico – REM@JU, una vez que notificados los sujetos procesales, haya transcurrido el plazo sin que los mismos formulen oposición a la convocatoria, quede consentida la presente resolución en mérito a lo dispuesto por el artículo 13° del Decreto Supremo N° 003-2015-JUS, Reglamento de la Ley N° 30229. **Notifíquese.**

¹ **Artículo 17.- Pago de Oblaje:**

17.1 El pago se oblaje se efectúa en la moneda en que se realizó la tasación del bien-

17.2 La exclusión del ejecutante o del tercero legitimado del pago de oblaje, no exonera de la declaración jurada sobre fondos lícitos.

17.3 El usuario postor debe ingresar en el REM@JU los datos de referencia de los depósitos del arancel y de oblaje, correspondiente-